

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/531/25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מתן הקלה לבניין קיים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 151. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 151(ב), האמור בו יסומן (1) ואחריו יבוא :

"(2) לא תינתן הקלה לבניין אם יש בכך סטייה ניכרת מתוכנית החלה על הקרקע או הבניין ובנייתו הושלמה שמונה שנים או פחות ממועד הגשת הבקשה להקלה ; שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות מה ייחשב סטייה ניכרת לעניין זה."

דברי הסבר

חוק התכנון והבנייה בנוסחו בעבר קבע סמכות לשר הפנים (להלן – השר) לקבוע בתקנות נושאים שהשפעתם התכנונית מעטה וזניחה, שלגביהם רשות הרישוי תהיה רשאית, במסגרת בקשה להיתר, להתיר שינויים מהוראות התכנית התקפה.

במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב–2021, בוטל מוסד ההקלות למעט בנושאי מיגון ונגישות בתנאים מסוימים, מתוך רציונל כי הליכי בינוי בקרקעות מתעכבים בשל רצונם של היזמים לקבל את מלוא ההקלות בבניית בניינים חדשים. במסגרת החוק האמור נקבעו הוראות מעבר שכללו סמכות לשר להאריך את מתן ההקלות, כשהתאם לכך השר האריך את הסמכות למתן הקלות עד ליום 1 בינואר 2025.

במסגרת תיקון 155 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), ניתנה לשר סמכות להאריך את מתן ההקלות לעניין בניין קיים שבנייתו הושלמה שמונה שנים או יותר לפני מועד הגשת הבקשה להקלה, ובהתאם לכך שר הפנים האריך את הסמכות לתת הקלות בבניינים קיימים עד ליום 1 בינואר 2026.

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע בהוראת קבע את מתן הסמכות לוועדה מקומית לתת הקלות אם אין בכך סטייה ניכרת מהתכנית, לעניין בניין קיים שבנייתו הושלמה יותר מ-8 שנים לפני מועד הגשת הבקשה להקלה. זאת, מתוך הבנה כי מדובר בנושאים שהשפעתם התכנונית מעטה ובלעדיתם רוב הדירות בארץ לא יוכלו לקבל היתר בנייה להרחבת הדירה ושיפור מיגון, כך שגם תיפגע האפשרות לשיפור דיור. בנוסף, הפסקת מתן ההיתרים עלולה לגרום לבנייה ללא היתר. לפיכך, מוצע כי שר הפנים יהיה רשאי לקבוע סטיות מסוימות מתוכנית שיהיו סטייה ניכרת בתקנות באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ובהתייעצות עם המועצה הארצית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ה (24.02.2025)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.